

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 709 del 23/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 327 del 23/10/2023

OGGETTO:	Liquidazione di spesa - Lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria impianto di depurazione “Donnatolla” di cui all’Ordinanza di Convalida di sequestro preventivo di urgenza con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo RGNR n. 2978/2022 - RG Gip n. 2312/2022 - RMR n. 220/2022 - Ditta Thema Impianti srl.- Ditta Thema Impianti srl.-		
	Lotto CIG: ZEA3ADF2C4	Impegno: 116	Cap. 565 - Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista e richiamata la propria determinazione n. 180 del 29/03/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 17.086,00 IVA compresa al 22%, per gli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione "Donnatolla", sul Cap. 565 – Cod. 0904103 e contestualmente affidato il servizio alla Ditta THEMA Impianti srl P.I. 03331080790, con sede a Sellia Marina (CZ) in Via Ruggero n° 19;

Vista e richiamata la propria determinazione di liquidazione in acconto n. 398 del 12/07/2023 con la quale veniva liquidata, alla Ditta THEMA Impianti srl P.I. 03331080790, con sede a Sellia Marina (CZ) in Via Ruggero n° 19, la somma complessiva di € 13.351,89 IVA compresa al 22%, per gli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione "Donnatolla";

Constatato che i lavori sono stati regolarmente ultimati nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Vista la fattura elettronica a saldo n. 2/144 del 17/10/2023 di complessivi 3.367,43 IVA compresa al 22%, della Ditta THEMA Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in Via Ruggero n° 19;

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante"*;
- ✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: ZEA3ADF2C4;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della Ditta THEMA Impianti srl, con sede a Sellia Marina (CZ) in Via Ruggero n° 19, conservata agli atti, DURC prot. n° INPS_36960272 fino al 14/11/2023;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare a saldo la somma di complessiva € 3.367,43 IVA compresa al 22%, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione "Donnatolla" in favore della Ditta THEMA Impianti srl, con sede a Sellia Marina (CZ) in Via Ruggero n° 19;
2. di gravare la relativa spesa sul Cap. 565 – Cod. 0904103, del bilancio corrente;
3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
5. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 565 – Cod. 0904103, del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)